

[2-1] [경고, 주의] 사항

- 제 목 : 개발이주자 전세자금 지원금 회수 소홀
- 조치부서 : ☸☸☸☸처
- 관 련 자 : ○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 과장 행정4급 JJJ(경고)
(현 소속 : ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터 ■■■■부 과장 행정4급)
○○○○본부 ●●●●처 ㉠㉠부 차장 행정3급 DDD(주의)
(현 소속 : ▼▼▼▼지역본부 ◆◆◆◆◆◆사업단 ㉠㉠부 부장대우 행정3급)
- 내 용 :

위 관련자 중 행정4급 JJJ은 2014. 1. 23.부터 2017. 1. 30.까지, 행정3급 DDD은 2012. 10. 25.부터 2015. 2. 2.까지 ○○○○본부 ㉠㉠부에서 보상 관련 소송 및 개발이주자 전세자금 대출·회수 업무를 담당하였다.

○○○○본부는 ◆◆◆◆◆◆도시 건설사업으로 이주하게 되는 자에 대한 이주 지원의 일환으로 개발이주자 전세자금 지원에 관한 방침을 수립⁴⁾하고 [표 3]과 같이 개발이주자 전세자금 지원금을 지급하였다.

[표 3] ◆◆◆◆◆◆도시 개발이주자 전세자금 지원 내역

(단위 : 원, %)

대상자		지원내역				채권확보	비고
성명	거주형태	지원금	지원(계약)기간	이자율	이자수납	방법	(연체이율)
남**	세입자	20,000,000	2015.4.25.~2017.4.24.(4차)	2	선이자	전세권 설정	8.5
이**	세입자	30,000,000	2014.7.2.~2016.7.1.(4차)	2	후이자	전세권 설정	8.5
이**	세입자	30,000,000	2014.4.7.~2016.4.6.(4차)	2	후이자	전세권 설정	8.5

자료출처 : 용지취득시스템, ○○○○본부 제출자료 재구성

4) 「개발이주자전세자금 지원에 따른 방침 수립」(◆◆(용)5111-2958호(2006.11.9.))

◆◆◆◆◆도시 개발이주자 전세자금 지원 방침에 따르면, 전세입자나 영세 서민아파트 입주 대상자의 경우 임대아파트 또는 영세서민아파트 입주 시기(입주 지정기간 종료일) 까지 지원하는 것으로 되어 있다.

그런데, 위 관련자 중 행정3급 DDD은 ① 남**의 전세자금 지원 주택인 □□□읍 □□리 3** √√√아파트 3**-6**(임대인: 신**)가 임의경매⁵⁾ 진행되어 지원금 2천만 원 중 2012. 3. 22. 금4,267,327원만 배당을 받게 되자 임대인을 상대로 강제 집행을 실시하기 위해 전세보증금 반환 청구 소송⁶⁾을 제기하여 이행권고 결정을 받고서도 소유재산 파악⁷⁾ 등 채권을 회수하기 위한 아무런 조치를 취하지 않았다.

행정4급 JJJ은 ① 남** 뿐만 아니라 ② 이**는 임대아파트⁸⁾에 2014. 10. 21. 이미 입주하여 거주하고 있었으나 임대차 계약기간(4차) 만료(2016. 7. 1.) 시점에 현황 점검 등 적절한 조치를 취하지 않아 적기에 지원금을 회수하지 못하였고, ③ 이** 역시 임대아파트⁹⁾에 2013. 10. 21. 이미 입주해 있었으나 계약기간(4차) 만료(2016. 4. 6.) 시점에 확인을 소홀히 하여 지원금을 회수하지 못하였다.

그 결과 개발이주자 남** 등 3인에게 지원한 전세자금지원 원금 75백만 원 및 이에 대한 이자(연체이자 포함)가 지원 자격 상실사유 발생 이후 현재까지 회수 되지 않고 있다.

따라서 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」

5) ○○지방법원 2011타경11764 (2011.6.14. 법원 경매개시 결정)

6) ○○지방법원 2014가소307597 (접수:2014.1.29. 중국:2014.2.22.)

7) 신**은 ○○광역시 ○구 ○○○로 4*번길 1*, 1**동 3**호(59.85㎡)를 2013.10.30. 매입하여 소유하고 있었음

8) ○○시 ○○3로 7, 8**-17**

9) ○○시 ○○3로 7, 8**-5**

제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

❀❀❀❀처장은

「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 개발이주자 전세자금 회수 업무를 소홀히 한 관련자 행정4급 JJJ에게 '경고' 조치하시고, 행정3급 DDD에게 '주의'를 촉구하시기 바랍니다(경고, 주의).

[2-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 개발이주자 전세자금 지원금 회수 소홀
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부는 ◆◆◆◆◆도시 건설사업으로 이주하게 되는 자에 대한 이주 지원의 일환으로 개발이주자 전세자금 지원에 관한 방침을 수립¹⁰⁾하고 [표 4]와 같이 개발이주자 전세자금 지원금을 지급하였다.

[표 4] ◆◆◆◆◆도시 개발이주자 전세자금 지원 내역

(단위 : 원, %)

대상자		지원내역				채권확보	비고
성명	거주형태	지원금	지원(계약)기간	이자율	이자수납	방법	(연체이율)
남**	세입자	20,000,000	2015.4.25.~2017.4.24.(4차)	2	선이자	전세권 설정	8.5
이**	세입자	30,000,000	2014.7.2.~2016.7.1.(4차)	2	후이자	전세권 설정	8.5
이**	세입자	30,000,000	2014.4.7.~2016.4.6.(4차)	2	후이자	전세권 설정	8.5

자료출처 : 용지취득시스템, ○○○○본부 제출자료 재구성

◆◆◆◆◆도시 개발이주자 전세자금 지원 방침에 따르면, 전세입자나 영세 서민아파트 입주 대상자의 경우 임대아파트 또는 영세서민아파트 입주 시기(입주 지정기간 종료일) 까지 지원하는 것으로 되어 있다.

하지만 위 본부는 ① 남**의 경우 전세자금 지원 주택인 □□□읍 □□리

10) 「개발이주자전세자금 지원에 따른 방침 수립」(◆◆(용)5111-2958호(2006.11.9.))

3** ∇∇∇아파트 3**-6**(임대인: 신**) 가 임의경매¹¹⁾ 진행되어 지원금 2천만 원 중 2012. 3. 22. 금4,267,327원만 배당을 받게 되자 임대인을 상대로 강제집행을 실시하기 위해 전세보증금 반환 청구소송¹²⁾을 제기하여 이행권고 결정을 받고서도 소유재산 파악¹³⁾ 등 채권을 회수하기 위한 아무런 조치를 취하지 않았고,

② 이**는 임대아파트¹⁴⁾에 2014. 10. 21. 이미 입주하여 거주하고 있었으나 임대차 계약기간(4차) 만료(2016. 7. 1.) 시점에 현황 점검 등 적절한 조치를 취하지 않아 적기에 지원금을 회수하지 못하였고, ③ 이** 역시 임대아파트¹⁵⁾에 2013. 10. 21. 이미 입주해 있었으나 계약기간(4차) 만료(2016. 4. 6.) 시점에 확인을 소홀히 하여 지원금을 회수하지 못하였다.

그 결과 개발이주자 남** 등 3인에게 지원한 전세자금지원 원금 75백만 원 및 이에 대한 이자(연체이자 포함)가 지원자격 상실사유 발생 이후 현재까지 회수되지 않고 있다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

◆◆◆◆◆도시 미회수 개발이주자 전세자금 지원금 75,732,673원 및 이에 대한 이자 등을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

11) ○○지방법원 2011타경11764 (2011.06.14. 법원 경매개시 결정)

12) ○○지방법원 2014가소307597 (접수:2014.01.29. 종국:2014.02.22.)

13) 신**은 ○○광역시 ○구 ○○○로 4*번길 1*, 1**동 3**호(59.85㎡)를 2013.10.30. 매입하여 소유하고 있었음

14) ○○시 ○○3로 7, 8**-17**

15) ○○시 ○○3로 7, 8**-5**